

0000484-22.2018.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... exemplo, condenações definitivas por roubo majorado (autos nº 0003545-98.2004), uso de documento falso (autos nº 0004233-60.2004) e estelionato (autos nº 0004340-41.2003) - vide fls. 85/90.

Pois bem. É certo que, há alguns anos, ocorreu um crime de furto em um hotel localizado neste município. Tal crime teria sido praticado, em tese, por um indivíduo de nome Jonas Rodrigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000484-22.2018.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000484-22.2018.8.26.0022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcio José Gasparini

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra MARCIO JOSÉ GASPARIINI, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, pela prática dos fatos delituosos descritos na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 60/61):

“Consta do incluso inquérito policial que, no mês de janeiro de 2015, na Rua General Osório, nº 601, Centro, no estabelecimento comercial 'Marchi LTDA-ME', nesta cidade e Comarca de Amparo, MÁRCIO JOSÉ GASPARIINI, qualificado no documento anexo, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de Ricardo Antonio Munhoz Marchi, consistente no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mantendo-o em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, Consta ainda que, também no final do mês de janeiro de 2015, nesta cidade e Comarca de Amparo, MÁRCIO JOSÉ GASPARIINI, qualificado no documento anexo, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de Geraldo Vicente da Cruz, consistente no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantendo-o em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”.

A denúncia foi formalmente recebida em 22 de outubro de 2019 (fls. 68/69). O réu

foi devidamente citado (fl. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 106/108). No decorrer da instrução processual foi realizada a oitiva das duas vítimas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça exordial acusatória.

A defesa do acusado, por sua vez, requereu a total absolvição. Sustentou não haver comprovação suficiente a respeito da materialidade do crime, vez que não há juntada de boletins de ocorrência ou outros documentos que pudessem confirmar o furto anterior dos cheques. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a aplicação da pena mínima e a fixação de regime aberto (fls. 156/161).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade dos crimes de estelionato restou devidamente comprovada pelas cópias dos cheques (fls. 62/63) e pela farta prova oral coligida no decorrer da instrução.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Conta dos autos que o acusado já possui histórico antigo de crimes patrimoniais, especialmente aqueles envolvendo fraudes. Sua certidão de antecedentes demonstra, por exemplo, condenações definitivas por roubo majorado (autos nº 0003545-98.2004), uso de documento falso (autos nº 0004233-60.2004) e estelionato (autos nº 0004340-41.2003) - vide fls. 85/90.

Pois bem. É certo que, há alguns anos, ocorreu um crime de furto em um hotel localizado neste município. Tal crime teria sido praticado, em tese, por um indivíduo de nome Jonas Rodrigo Gomes de Souza (autos nº 0004969-70.2015). Dentre os objetos subtraídos estavam diversas folhas de cheques.

É certo que, durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que dois dos cheques furtados haviam sido depositados por comerciantes locais. Tais comerciantes foram ouvidos e declararam prontamente que haviam recebido tais cheques da pessoa de MARCIO (o acusado), de modo que haviam caído em um golpe.

Foram estes os fatos que levaram à instauração do presente procedimento (conforme ofício de fl. 02).

De fato, superada a fase de instrução processual, restou suficientemente comprovado que o réu praticou estelionato em face das vítimas Geraldo e Ricardo - havendo, ainda, notícias de que outras pessoas também teriam sido prejudicadas de maneira parecida. Em verdade, de alguma maneira que não restou esclarecida, MARCIO obteve para si os cheques subtraídos do hotel e os repassou aos ofendidos.

A primeira vítima foi o Sr. Ricardo, proprietário do estabelecimento comercial denominado "Marchi Ltda-Me". Apurou-se que o acusado costumava fazer compras no local, especialmente de produtos relacionados à construção civil. Na última vez em que esteve na loja, pediu para pagar a conta com um cheque no valor de R\$ 550,00 - o que foi aceito. Ocorre que, poucos dias depois, o título de crédito retornou com a informação de que havia notícia de furto.

A segunda vítima foi enganada de maneira um pouco distinta. O Sr. Geraldo havia contratado o réu para a realização de uma reforma. Em meio aos trabalhos, MARCIO procurou a vítima e alegou que possuía um cheque no valor de R\$ 3.500,00, mas que precisaria do dinheiro vivo para pagar os pedreiros e continuar a obra. Acreditando na versão, o Sr. Geraldo aceitou dar o dinheiro ao réu em troca do cheque. Não demorou para que recebesse a mesma informação por parte da agência bancária: depósito recusado em face da notícia de furto.

Importante ressaltar que, de maneira imediata a estes fatos, MARCIO abandonou a obra sem conceder qualquer satisfação à vítima - o que também é sinal claro de que possuía conhecimento a respeito da ilegalidade do título entregue.

A reação das vítimas foi imediata: procuraram o acusado para informar sobre a devolução dos cheques e exigir o devido pagamento, já que haviam ficado no prejuízo. Porém, ambos obtiveram a mesma informação: MARCIO havia fugido para o estado do Paraná, deixando diversos credores insatisfeitos.

Ambos os cheques entregues em pagamento tiveram cópia juntada aos autos (fls. 62/63) – não havendo dúvidas com relação à existência dos títulos de crédito. Aliás, o documento de fl. 62 possui uma informação importante: “Atenção: Cheque devolvido por motivo 13 em 03/03/2015”, o que confirma a informação cedida pela vítima no depoimento de fl. 64, isto é, que o cheque foi devolvido porque a conta havia sido encerrada por motivo de furto.

A prova oral somente confirmou a existência dos crimes.

Geraldo Vicente da Cruz, vítima, explicou que os fatos ocorreram há, aproximadamente, 07 anos. Na ocasião, havia sofrido um acidente e ficou incapacitado de trabalhar. Deste modo, contratou o acusado como pedreiro. Porém, após três meses, notou que a obra já estava atrasada. O acusado apareceu em sua casa e disse que precisaria de pouco mais de R\$ 3.000,00 para pagar os pedreiros. Ele possuía um cheque e pediu para trocar pelo valor, o que foi feito. No entanto, descobriu posteriormente que se tratava de cheque produto de crime. Tentou procurar o acusado, mas descobriu que ele havia fugido da cidade após praticar o mesmo tipo de crime com diversas outras pessoas.

Ricardo Antonio Munhoz Marchi, a outra vítima, explicou que o réu foi até sua loja, comprou mercadorias e deixou um cheque em pagamento. Ocorre que este cheque retornou. Diante disso, tentou procurá-lo para receber o seu valor, mas descobriu que ele havia fugido da cidade.

Nota-se que não há qualquer dúvida a respeito dos fatos. Os depoimentos das vítimas se mantiveram inalterados desde a fase inquisitiva – embora tenham passado diversos anos entre as oitivas.

Todavia, não obstante a clareza das provas, MARCIO optou por negar o crime. Alegou em Juízo que não sabia que os cheques estavam irregulares, de modo que os entregou de boa-fé às vítimas. Indagado sobre onde conseguiu os cheques, afirmou tê-los adquirido em um “rolo de um carro”, mas que não se recorda de detalhes ou da pessoa que os repassou.

Referida versão, entretanto, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. Parece muito conveniente ao réu alegar ter conseguido os cheques com uma pessoa desconhecida e em um negócio informal.

A defesa técnica não apresentou qualquer documento a respeito do tal “rolo do carro”, bem como não apresentou justificativas plausíveis para que MARCIO tivesse fugido do município logo após a entrega dos cheques – tendo, inclusive, abandonado a obra em que estava inserido. Vale lembrar que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer” (artigo 156 do Código de Processo Penal).

O principal argumento trabalhado pela defesa nas alegações finais diz respeito a uma suposta ausência de prova da materialidade do crime. Alega-se que precisaria haver a juntada de boletins de ocorrência comprovando o furto anterior dos cheques, o que inexistente. Deste modo, não haveria demonstração de que os títulos estavam irregulares.

Equivoca-se a defesa, na medida em que a materialidade é indiscutível. Não há dúvidas de que o acusado tenha entregado os cheques às vítimas (o que foi confirmado por ele próprio), bem como não há dúvida de que as vítimas suportaram prejuízo.

Em verdade, é irrelevante o motivo específico pelo qual os cheques estavam irregulares: se foi por furto, por roubo, por extravio ou até falsificação. A existência do estelionato não depende da ocorrência de algum destes motivos em específico. A única exigência é o que o agente, sabendo da irregularidade (seja ela qual for), repasse o cheque a terceiro, a fim de obter ganho material em prejuízo alheio.

No caso dos autos, há comprovação material de que o cheque foi devolvido por irregularidade (conforme mensagem constante do extrato de fl. 62). Além disso, a própria conduta do réu é típica de quem sabia a respeito da fraude.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou os delitos, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos documentos e depoimentos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para

CONDENAR MARCIO JOSÉ GASPARINI como incurso nas sanções previstas no artigo 171, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal. Em razão disso passo a dosar as penas, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal. Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifico que o réu agiu com culpabilidade excedente à espécie. Com efeito, se evadiu do distrito da culpa logo após praticar os delitos, com nítida pretensão de assegurar a impunidade – o que eleva a reprovabilidade da sua conduta. Além disso, MARCIO é possuidor de maus antecedentes (sem contar ainda a reincidência), podendo-se mencionar suas condenações definitivas nos autos nº 0003545-98.2004 e 0004233-60.2004 – fls. 85/90).

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo as penas-base acima do mínimo legal, em:

a) 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com relação ao crime praticado contra a vítima Ricardo; e

b) 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, com relação ao crime praticado contra a vítima Geraldo.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, já que o acusado é reincidente. Ressalte-se a sua condenação anterior (autos nº 0004340-41.2003) transitou em julgado apenas em 2011, ao passo que os crimes foram praticados em 2015 (menos de 05 anos depois). Assim, elevo ambas as reprimendas em 1/6 (um sexto).

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, de modo que as reprimendas ficam estabelecidas em:

a) 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias, com relação ao crime praticado contra a vítima Ricardo; e

b) 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias, com relação ao crime praticado contra a vítima Geraldo.

Por fim, considerando a existência do concurso material de crimes, bem como o disposto no artigo 69 do Código Penal, somo as penas anteriormente dosadas, fixando-as derradeiramente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, e levando-se em consideração os maus antecedentes e a reincidência específica, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da reincidência em crime doloso (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em face do teor da presente sentença, haja vista a inexistência dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA